

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1197/2530

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
นาย วงศ์ แสง วิเชียร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 90

ตามคำฟ้องและคำให้การคดีมีประเด็นข้อพิพาทตามที่ศาลกำหนดเพียงว่า จำเลยมีความรับผิดชอบชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์หรือไม่ ส่วนข้อเท็จจริงตามเอกสารที่โจทก์ใช้ประกอบคำเบิกความของพยานมิได้เป็นประเด็นโต้เถียง กันในคดี ทั้งตามคำพิพากษาของศาลที่วินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงมา ไม่ปรากฏว่าได้อ้างถึงหรือนำ เอกสารที่จำเลยคัดค้านว่ามีได้ส่งสำเนาให้จำเลยมาใช้ในการวินิจฉัยคดีแต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นให้แก่จำเลยก่อน.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ต่อมาวันที่ 31 มีนาคม 2529 โจทก์ไล่จำเลยออกจากงานฐานผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากขณะ จำเลยปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของโจทก์ในตำแหน่งทนายความระหว่าง พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2524 จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจและประมาทเลินเล่อ ทำให้โจทก์เสียหายหลายประการและจำเลยได้ซื้อเชื่อสินค้าจากร้านค้าของโจทก์รวมเป็นเงิน 578.50 บาท นอกจากนี้ จำเลยได้รับเงินค่าจ้างจากโจทก์เกินไป 1 วันคิดเป็นเงิน 236.93 บาท ขอให้ศาลบังคับจำเลยให้ชดใช้เงินจำนวนทั้งสิ้น 69,725.45 บาท

พร้อมด้วยดอกเบี๊ยะในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ข้อหาตามฟ้องไม่ใช่ความผิดของจำเลย จำเลยได้ชำระเงินค่าซื้อสินค้าเชื่อแล้ว ค่าจ้างที่จำเลยได้รับไว้สำหรับวันที่ 31 มีนาคม 2529 จำเลยมีสิทธิได้รับเพราะจำเลยไปทำงานในวันนั้น โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกคืน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 69,725.45บาท พร้อมด้วยดอกเบี๊ยะอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลแรงงานกลางสั่งรับอุทธรณ์เฉพาะเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย อุทธรณ์นอกนั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ จึงไม่รับ

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการที่ศาลแรงงานกลางสั่งรับเอกสารที่โจทก์อ้างโดยไม่ได้ส่งสำเนาให้จำเลยตามกฎหมายไว้เป็นพยาน และรับฟังพยานเอกสารดังกล่าว เป็นการไม่ชอบ นั้น พิเคราะห์แล้ว เอกสารที่โจทก์อ้างเป็นพยานโดยไม่ได้ส่งสำเนาให้แก่จำเลยตามกฎหมายคือเอกสารหมายเลข จ.1, จ.2, จ.6, จ.7, จ.8, จ.12 และ จ.13 เอกสารหมายเลข จ.1 คือคำสั่งของโจทก์ย้ายจำเลยจากหัวหน้าหมวดอบรม แผนกฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ไปเป็นทนายความ แผนกทนายความ ฝ่ายบริหาร เอกสารหมายเลข จ.2 คือทะเบียนการทำงาน ความชอบ ความผิด รายของจำเลย เอกสารหมายเลข จ.6 คือหนังสือสัญญาจ้างที่โจทก์จ้างจ้างหุ้นส่วนจำกัดวันดีเฟอ์นซ์ ซึ่งทำการก่อสร้างอาคารฯ ในบริเวณที่ดินของโจทก์เอกสารหมายเลข จ.7 คือบันทึกข้อความของเจ้าหน้าที่ของโจทก์เกี่ยวกับการที่จ้างหุ้นส่วนดังกล่าวทำการก่อสร้างอาคารฯ บกพร่องแล้วไม่ดำเนินการแก้ไข ขอให้โจทก์จ้างบริษัท

อื่นเป็นผู้ทำการซ่อมแซมแทนและเรียกให้ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวนำเงินค่าซ่อมแซมมาชำระแก่โจทก์เอกสารหมายเลข 8 คือหนังสือทวงถามของโจทก์ขอให้ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวนำเงินค่าซ่อมแซมมาชำระ เอกสารหมายเลข 12 คือคำสั่งของโจทก์ไล่จำเลยออกจากงานฐานประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเอกสารหมายเลข 13 คือบันทึกข้อความของกองประมวลบัญชี เรื่องแจ้งหนี้ของจำเลยเพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องต่อไป ศาลฎีกาเห็นว่าตามคำฟ้องและคำให้การคดีมีประเด็นข้อพิพาทตามที่ศาลแรงงานกลางกำหนดเพียงว่า จำเลยมีความรับผิดชอบชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์หรือไม่ ส่วนข้อเท็จจริงตามเอกสารดังกล่าวที่โจทก์ใช้ประกอบคำเบิกความของพยานมิได้เป็นประเด็นโต้เถียงกันในคดีแต่อย่างใด ทั้งตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางที่วินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงมา ไม่ปรากฏว่าได้อ้างถึงหรือนำเอกสารที่จำเลยคัดค้านว่ามีได้ส่งสำเนาให้จำเลยดังกล่าวมาใช้ในการวินิจฉัยคดีแต่อย่างใด นอกจากเอกสารหมายเลข 13 ซึ่งจำเลยก็ยอมรับข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในเอกสารนั้นแล้ว ดังนั้นโจทก์จึงไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นให้แก่จำเลย คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เสียง ตีวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

หลักการอ้างอิงเอกสารเป็นพยานของคู่ความตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 แม้กฎหมายจะมีได้เขียนถึงผลของการที่คู่ความไม่ยื่นเอกสารที่อ้างอิงต่อศาลและส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งสำเนาเอกสารนั้น ๆ ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันไว้อย่างชัดเจน แต่ก็พอแปลความหมายได้ว่า หากคู่ความฝ่าฝืนก็เท่ากับเป็นการปฏิบัติที่มีชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ซึ่งทำให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะไม่อาจตรวจดูเอกสารนั้นก่อนได้ ศาลย่อมไม่รับฟังเอกสารนั้น ทั้งนี้เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น 3 ประการ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 139/2486,2581/2515) และนอกจากนี้แม้คู่ความจะปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 90 แต่ศาลก็ยังมีอำนาจรับฟังพยานเอกสารนั้นได้ หากเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดีตามมาตรา 87(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 232/2486,3012/2516,269/2520,1969/2520,2058/2520) ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ แม้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อยกเว้น 3 ข้อในมาตรา 90 และมาตรา 87แต่เมื่อปรากฏว่าเอกสารที่โจทก์อ้างนั้นมีได้นำมาใช้ในการวินิจฉัยคดีอยู่แล้ว โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นให้จำเลยก่อน ไม่มีปัญหาเรื่องจะต้องรับฟังเอกสารนั้นหรือไม่อีก มีบางกรณีที่คู่ความมิได้ส่งเอกสารที่ตนอ้างอิงล่วงหน้า แต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งรับรองเอกสารนั้นแล้ว ศาลก็รับฟังเอกสารนั้นยันคู่ความฝ่ายที่รับได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 798-799/2499 วินิจฉัยว่าคดีพิพาทกันเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน โจทก์อ้างว่าซื้อมา จำเลยต่อสู้ว่าให้ที่ดินทำต่างดอกเบี้ยเงินกู้ ในขณะที่โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานและจำเลยเป็นฝ่ายถามค้าน โจทก์ให้การปฏิเสธการกู้เงิน จำเลยย่อมอ้างเอกสารกู้เงินมายืนยันโจทก์ได้โดยไม่ต้องระบุพยานและส่งเอกสารล่วงหน้า เมื่อโจทก์รับรองเอกสารนั้นแล้ว จำเลยก็ย่อมส่งอ้าง

เป็นพยานประกอบคำโจทก์ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1148/2501 วินิจฉัยว่า โจทก์ อ้างเอกสารสัญญาเช่าเป็นพยานโดยไม่ได้ส่งสำเนาให้จำเลยก่อนวันสืบพยาน 3 วัน แต่จำเลยดูแล้วรับรองเอกสารนั้น ศาลก็รับวินิจฉัยได้ จำเลยจะยกเหตุนี้มาคัดค้านไม่ได้ เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่า วันสืบพยานนั้นหมายถึงวันที่ศาลนัดสืบพยานของคู่ ความฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบก่อนและเป็นวันที่มีการสืบพยานจริง ๆ แต่ถ้าหากว่าคดีนั้น ไม่มีวันสืบพยาน คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารเป็นพยานก็ไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาให้แก่คู่ ความอีกฝ่ายหนึ่งก่อน เพราะไม่อาจที่จะนับระยะเวลา 3 วันก่อนวันสืบพยานได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1095/2504 ผู้ร้องขัดทรัพย์อ้างด้วยว่าสัญญาเช่าระหว่างโจทก์ กับจำเลยตามฟ้องโจทก์นั้นทำขึ้นโดยสมยอมกันมิใช่ทำไปตามวันเวลาที่ลงไว้ใน สัญญา แต่ทำปลอมขึ้นภายหลัง ศาลกำหนดให้ผู้ร้องนำสืบก่อน ผู้ร้องขาดนัด พิจารณา โจทก์นำพยานเข้าสืบฝ่ายเดียวแม้โจทก์ได้ส่งหนังสือสัญญาเช่าต่อศาลโดย มิได้ส่งสำเนาให้ผู้ร้อง ก็ไม่เป็นเหตุให้ฟังไม่ได้ว่ามีการกู้กันจริงเพราะว่าตามความ จริงโจทก์ก็ไม่จำเป็นต้องส่งสัญญาเช่าเป็นพยานในชั้นขัดทรัพย์อีก อนึ่งภาพถ่ายที่เป็นภาพ จำลองวัตถุไม่ว่าจะเป็นรถหรือห้องพิพาทไม่ใช่พยานเอกสารจึงไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาให้ แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก่อนวันสืบพยาน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 840/2499, 2235/2515, 147/2518). ประณุญาตีผดุง